

0026029-10.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Moabi da Silva Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MOABI DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado aos 10 de outubro de 2019, por incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11343/06, em virtude de fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0026029-10.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026029-10.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Moabi da Silva Oliveira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

MOABI DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado aos 10 de outubro de 2019, por incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11343/06, em virtude de fatos ocorridos em 1º de novembro de 2017 (fls. 100/101), sendo que a r. Denúncia ofertada foi recebida aos 24 de outubro de 2019 (fls. 114/116).

Aos 18 de julho de 2022, o réu foi condenado à pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28 da Lei n. 11343/06, eis que operada a desclassificação da imputação inicial (fls. 182/185).

Assim, tendo em vista que decorreu lapso superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e data da prolação da sentença, julgo EXTINTA A

PUNIBILIDADE DE MOABI DA SILVA OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, o que faço com fulcro no art. 107, inc. IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei 11343/06.

P. R. I. C..

Após devidamente regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

São Paulo, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA